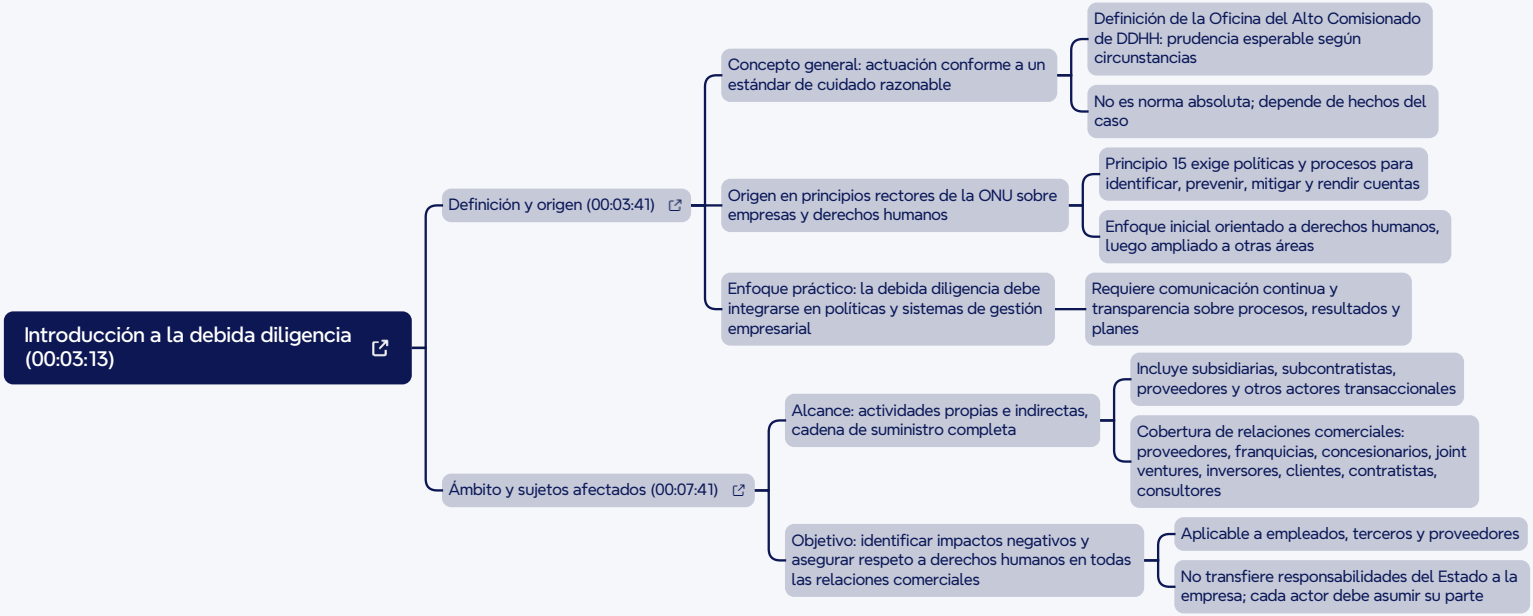
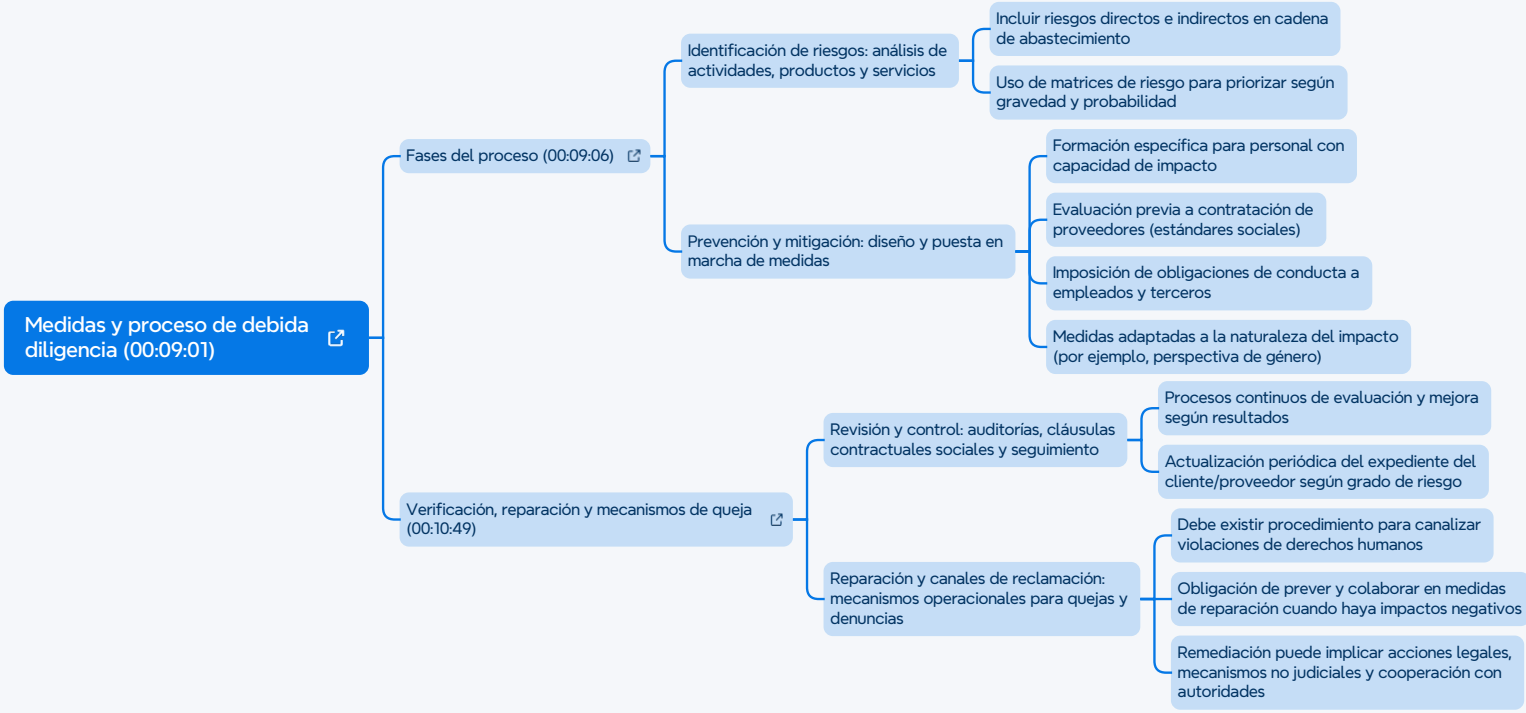
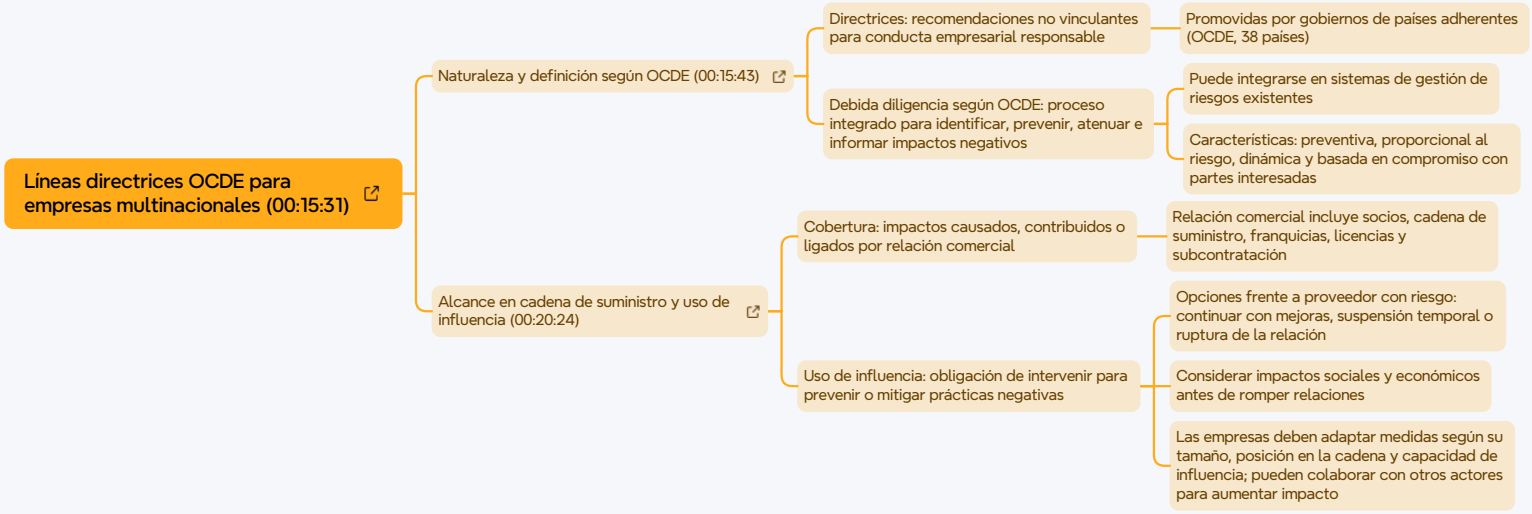
EDU MIN

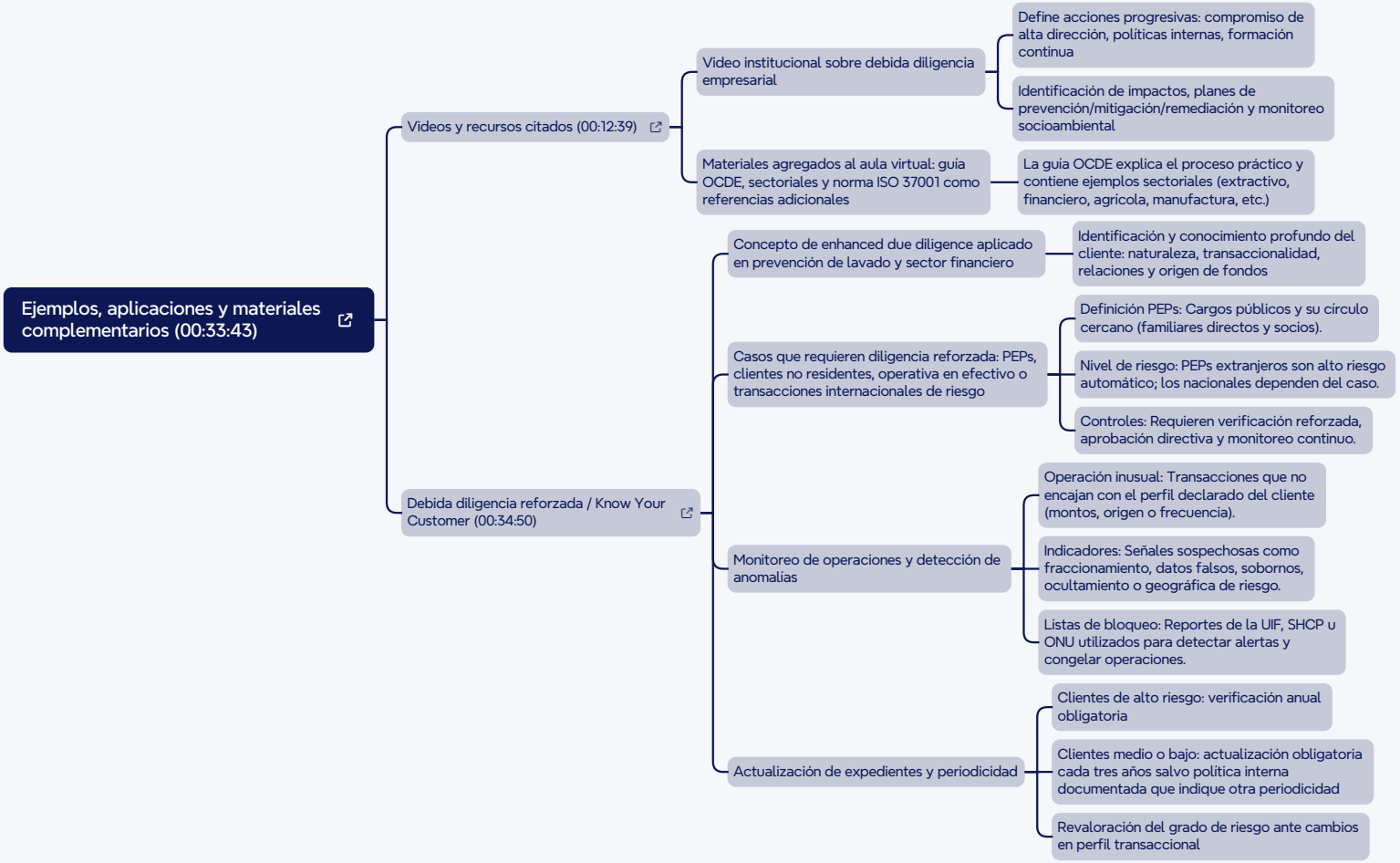

CLASE 45: PRÁCTICAS DE COMPRAS SOSTENIBLES EN LA MINERÍA - 1RA PARTE
Introducción a la debida diligencia (00:03:13)
16
Medidas y proceso de debida diligencia (00:09:01)
17
Líneas directrices OCDE para empresas multinacionales (00:15:31)
13
Temas prácticos y capítulos relevantes de las directrices (00:21:35)
14
Ejemplos, aplicaciones y materiales complementarios (00:33:43)
21
Elaboración práctica del plan de auditoría (02:02:00)
20
Auditoría interna y plan de auditoría basado en riesgos (02:00:00)
14
Recursos, guías sectoriales y cierre (01:52:10)
11
Aplicación práctica a logística, compras y seguridad operacional (01:31:30)
14
Guía de debida diligencia OCDE: características y proceso (01:00:08)
24

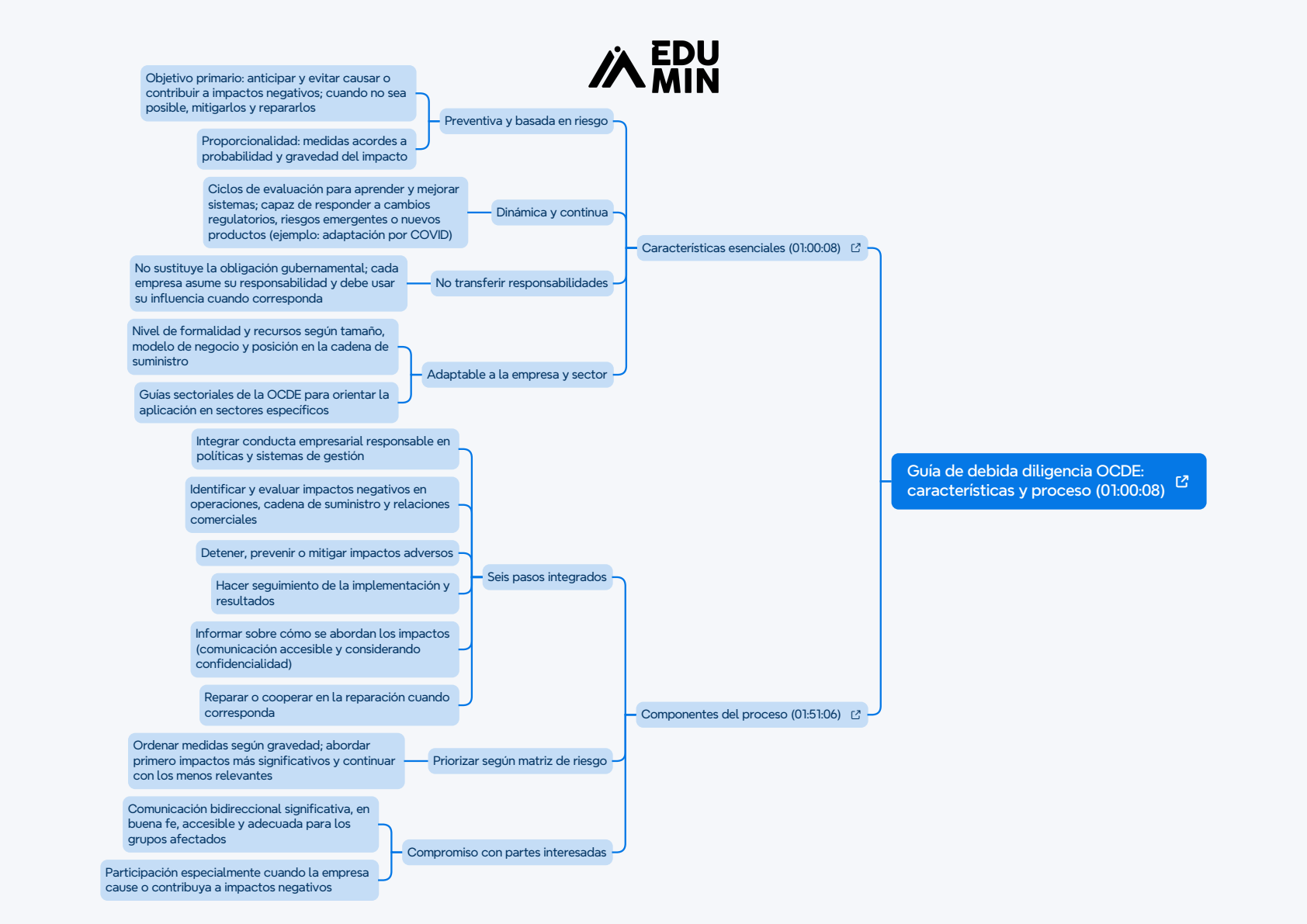

Introducción a la debida diligencia (00:03:13)
Definición y origen (00:03:41)
Concepto general: actuación conforme a un estándar de cuidado razonable
Definición de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH: prudencia esperable según circunstancias
No es norma absoluta; depende de hechos del caso
Origen en principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos
Principio 15 exige políticas y procesos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas
Enfoque inicial orientado a derechos humanos, luego ampliado a otras áreas
Enfoque práctico: la debida diligencia debe integrarse en políticas y sistemas de gestión empresarial
Requiere comunicación continua y transparencia sobre procesos, resultados y planes
Ámbito y sujetos afectados (00:07:41)
Alcance: actividades propias e indirectas, cadena de suministro completa
Incluye subsidiarias, subcontratistas, proveedores y otros actores transaccionales
Cobertura de relaciones comerciales: proveedores, franquicias, concesionarios, joint ventures, inversores, clientes, contratistas, consultores
Objetivo: identificar impactos negativos y asegurar respeto a derechos humanos en todas las relaciones comerciales
Aplicable a empleados, terceros y proveedores
No transfiere responsabilidades del Estado a la empresa; cada actor debe asumir su parte

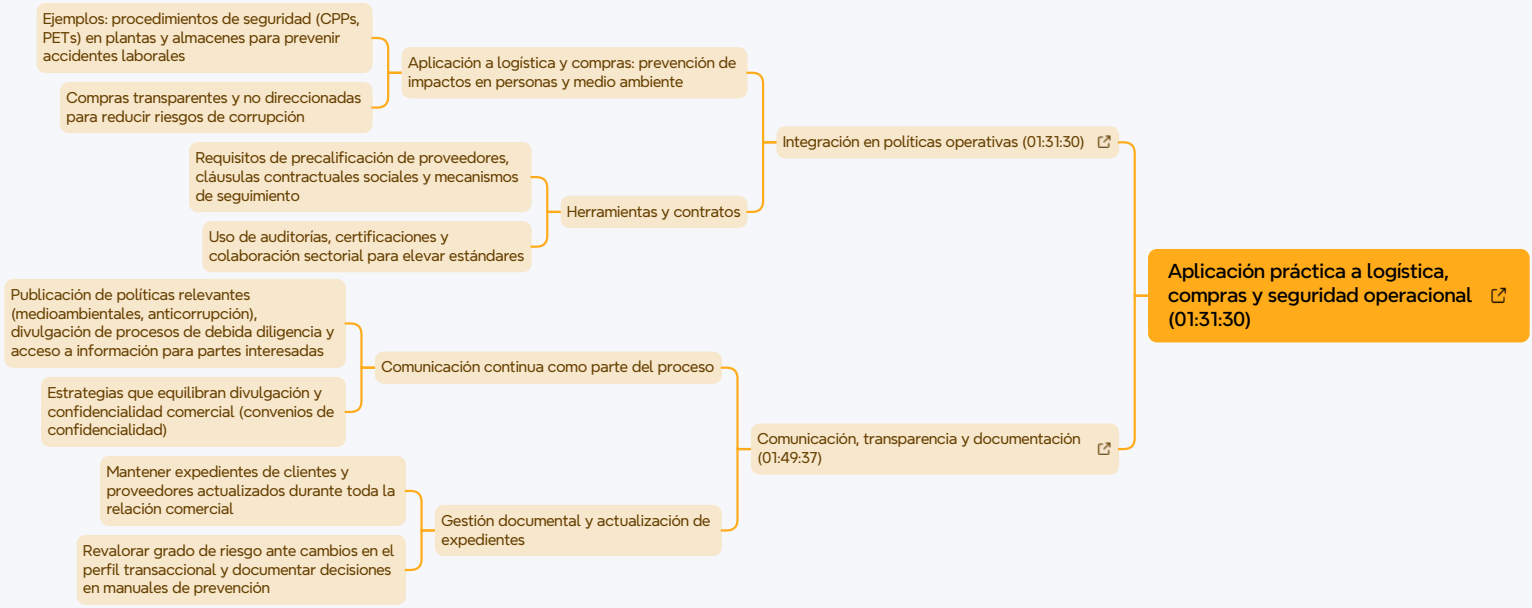

Medidas y proceso de debida diligencia (00:09:01)
Fases del proceso (00:09:06)
Identificación de riesgos: análisis de actividades, productos y servicios
Incluir riesgos directos e indirectos en cadena de abastecimiento
Uso de matrices de riesgo para priorizar según gravedad y probabilidad
Prevención y mitigación: diseño y puesta en marcha de medidas
Formación específica para personal con capacidad de impacto
Evaluación previa a contratación de proveedores (estándares sociales)
Imposición de obligaciones de conducta a empleados y terceros
Medidas adaptadas a la naturaleza del impacto (por ejemplo, perspectiva de género)
Verificación, reparación y mecanismos de queja (00:10:49)
Revisión y control: auditorías, cláusulas contractuales sociales y seguimiento
Procesos continuos de evaluación y mejora según resultados
Actualización periódica del expediente del cliente/proveedor según grado de riesgo
Reparación y canales de reclamación: mecanismos operacionales para quejas y denuncias
Debe existir procedimiento para canalizar violaciones de derechos humanos
Obligación de prever y colaborar en medidas de reparación cuando haya impactos negativos
Remediación puede implicar acciones legales, mecanismos no judiciales y cooperación con autoridades

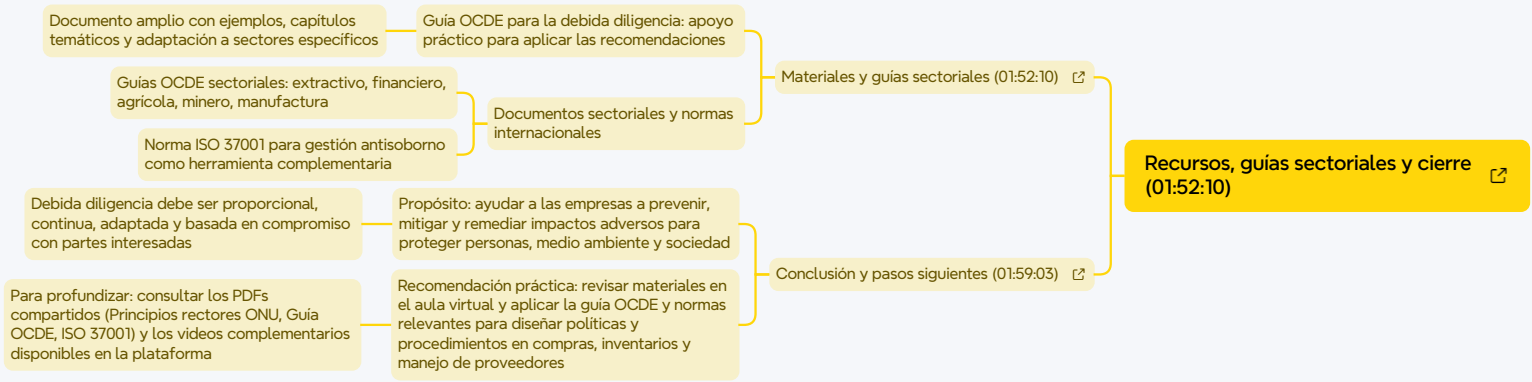

Líneas directrices OCDE para empresas multinacionales (00:15:31)
Naturaleza y definición según OCDE (00:15:43)
Directrices: recomendaciones no vinculantes para conducta empresarial responsable
Promovidas por gobiernos de países adherentes (OCDE, 38 países)
Debida diligencia según OCDE: proceso integrado para identificar, prevenir, atenuar e informar impactos negativos
Puede integrarse en sistemas de gestión de riesgos existentes
Características: preventiva, proporcional al riesgo, dinámica y basada en compromiso con partes interesadas
Alcance en cadena de suministro y uso de influencia (00:20:24)
Cobertura: impactos causados, contribuidos o ligados por relación comercial
Relación comercial incluye socios, cadena de suministro, franquicias, licencias y subcontratación
Uso de influencia: obligación de intervenir para prevenir o mitigar prácticas negativas
Opciones frente a proveedor con riesgo: continuar con mejoras, suspensión temporal o ruptura de la relación
Considerar impactos sociales y económicos antes de romper relaciones
Las empresas deben adaptar medidas según su tamaño, posición en la cadena y capacidad de influencia; pueden colaborar con otros actores para aumentar impacto

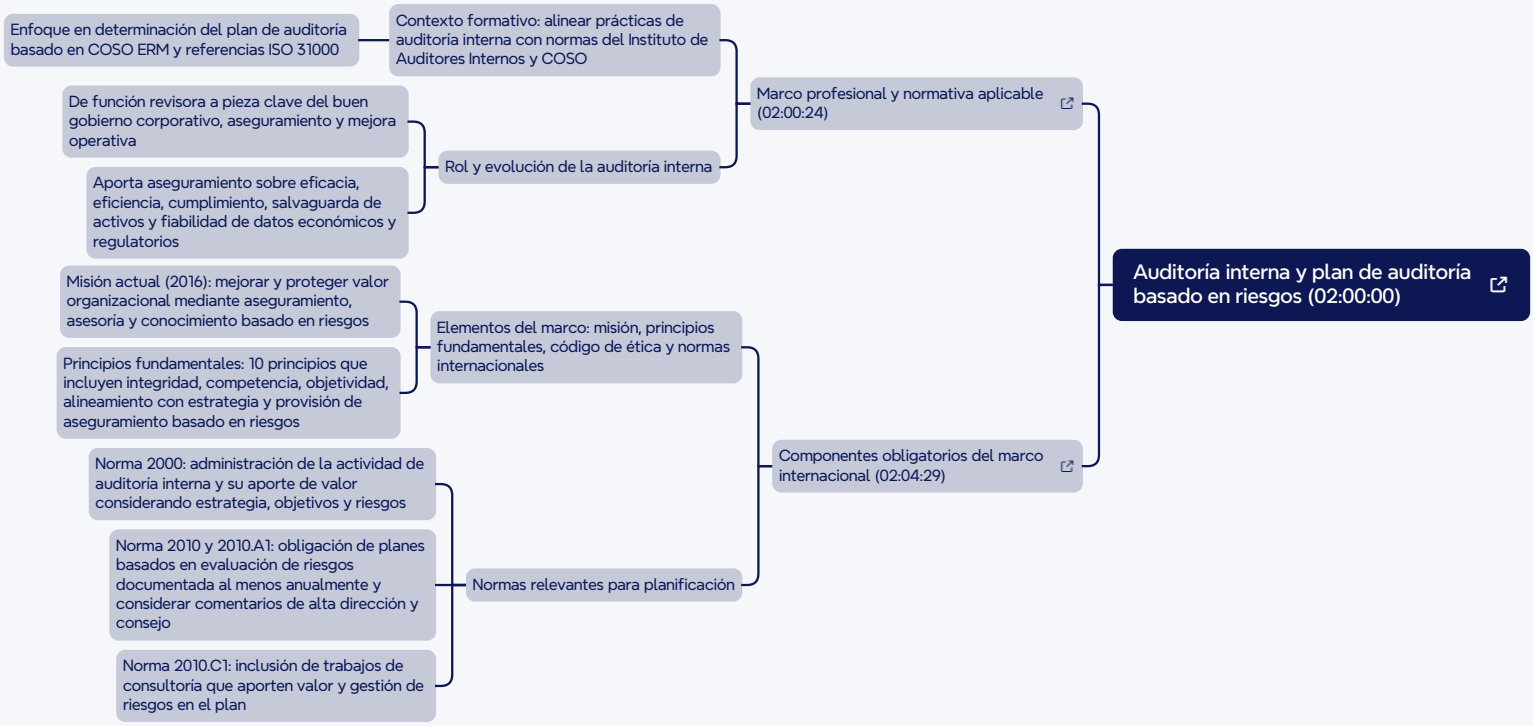

Temas prácticos y capítulos relevantes de las directrices (00:21:35)
Gestión de proveedores y priorización (00:20:41)
Identificar áreas de mayor riesgo cuando hay muchos proveedores
Priorizar debida diligencia en proveedores con riesgo significativo usando matrices de riesgo
Medidas de apoyo y mejora: capacitación, esfuerzos de fortalecimiento y colaboración con auditores
Cooperación con empresas auditoras y certificadoras para elevar estándares
Uso de requisitos de precalificación, cláusulas contractuales y convenios de confidencialidad
Competencia, anticorrupción y cumplimiento legal (00:29:28)
Capítulo sobre competencia: respetar leyes y evitar prácticas anticompetitivas
Prohibición de acuerdos para fijar precios, limitar producción o repartirse mercados
Cooperación con autoridades: suministrar información en investigaciones de competencia
Promoción de sensibilización interna y capacitación sobre cumplimiento de competencia
Relación con políticas anticorrupción: igualdad de trato a proveedores y transparencia en información
Evitar trato preferencial que genere riesgos de corrupción en compras
ISO 37001 como referencia para sistemas de gestión antisoborno

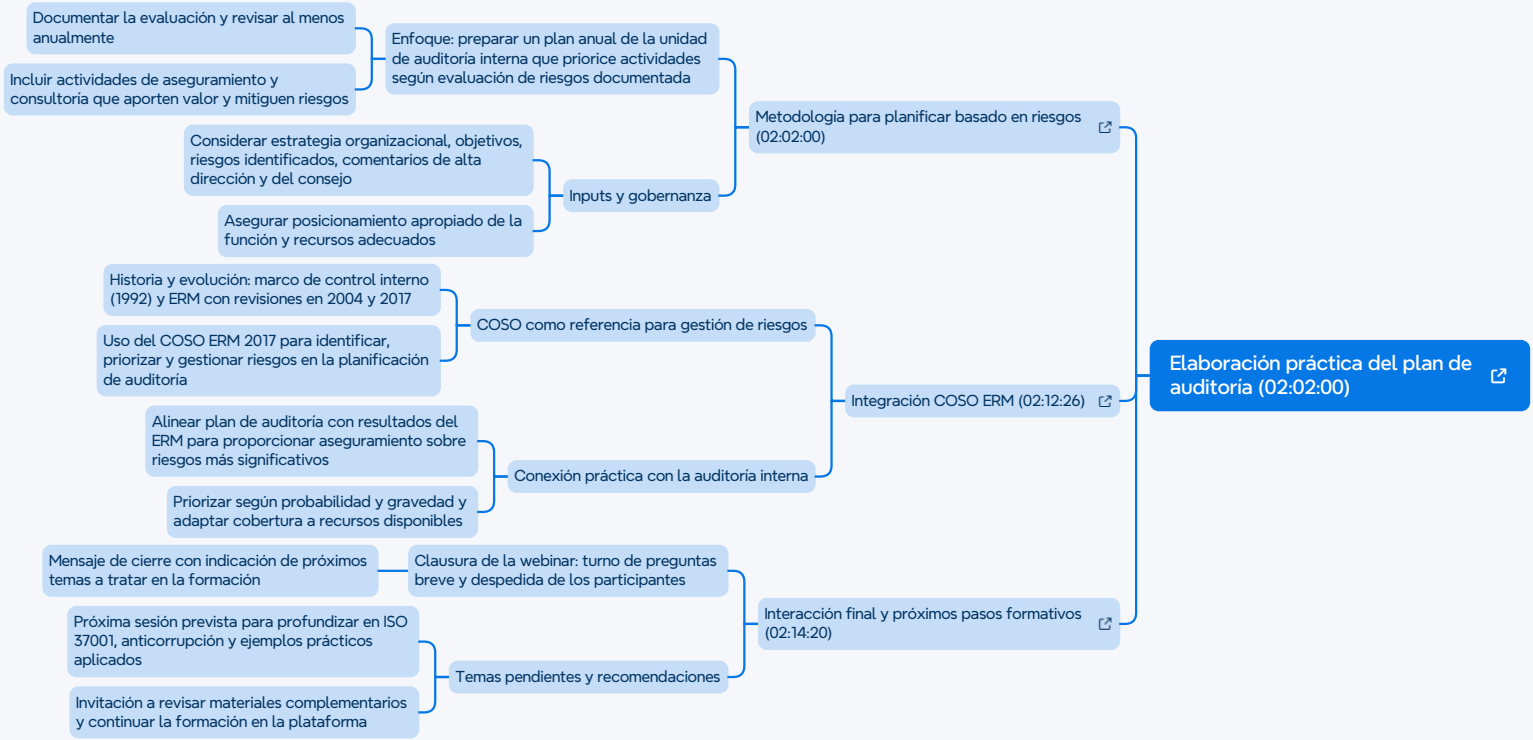

Ejemplos, aplicaciones y materiales complementarios (00:33:43)
Videos y recursos citados (00:12:39)
Video institucional sobre debida diligencia empresarial
Define acciones progresivas: compromiso de alta dirección, políticas internas, formación continua
Identificación de impactos, planes de prevención/mitigación/remediación y monitoreo socioambiental
Materiales agregados al aula virtual: guía OCDE, sectoriales y norma ISO 37001 como referencias adicionales
La guía OCDE explica el proceso práctico y contiene ejemplos sectoriales (extractivo, financiero, agrícola, manufactura, etc.)
Debida diligencia reforzada / Know Your Customer (00:34:50)
Concepto de enhanced due diligence aplicado en prevención de lavado y sector financiero
Identificación y conocimiento profundo del cliente: naturaleza, transaccionalidad, relaciones y origen de fondos
Casos que requieren diligencia reforzada: PEPs, clientes no residentes, operativa en efectivo o transacciones internacionales de riesgo
Definición PEPs: Cargos públicos y su círculo cercano (familiares directos y socios).
Nivel de riesgo: PEPs extranjeros son alto riesgo automático; los nacionales dependen del caso.
Controles: Requieren verificación reforzada, aprobación directiva y monitoreo continuo.
Monitoreo de operaciones y detección de anomalías
Operación inusual: Transacciones que no encajan con el perfil declarado del cliente (montos, origen o frecuencia).
Indicadores: Señales sospechosas como fraccionamiento, datos falsos, sobornos, ocultamiento o geográfica de riesgo.
Listas de bloqueo: Reportes de la UIF, SHCP u ONU utilizados para detectar alertas y congelar operaciones.
Actualización de expedientes y periodicidad
Clientes de alto riesgo: verificación anual obligatoria
Clientes medio o bajo: actualización obligatoria cada tres años salvo política interna documentada que indique otra periodicidad
Revaloración del grado de riesgo ante cambios en perfil transaccional


Guía de debida diligencia OCDE: características y proceso (01:00:08)
Características esenciales (01:00:08)
Preventiva y basada en riesgo
Objetivo primario: anticipar y evitar causar o contribuir a impactos negativos; cuando no sea posible, mitigarlos y repararlos
Proporcionalidad: medidas acordes a probabilidad y gravedad del impacto
Dinámica y continua
Ciclos de evaluación para aprender y mejorar sistemas; capaz de responder a cambios regulatorios, riesgos emergentes o nuevos productos (ejemplo: adaptación por COVID)
No transferir responsabilidades
No sustituye la obligación gubernamental; cada empresa asume su responsabilidad y debe usar su influencia cuando corresponda
Adaptable a la empresa y sector
Nivel de formalidad y recursos según tamaño, modelo de negocio y posición en la cadena de suministro
Guías sectoriales de la OCDE para orientar la aplicación en sectores específicos
Componentes del proceso (01:51:06)
Seis pasos integrados
Integrar conducta empresarial responsable en políticas y sistemas de gestión
Identificar y evaluar impactos negativos en operaciones, cadena de suministro y relaciones comerciales
Detener, prevenir o mitigar impactos adversos
Hacer seguimiento de la implementación y resultados
Informar sobre cómo se abordan los impactos (comunicación accesible y considerando confidencialidad)
Reparar o cooperar en la reparación cuando corresponda
Priorizar según matriz de riesgo
Ordenar medidas según gravedad; abordar primero impactos más significativos y continuar con los menos relevantes
Compromiso con partes interesadas
Comunicación bidireccional significativa, en buena fe, accesible y adecuada para los grupos afectados
Participación especialmente cuando la empresa cause o contribuya a impactos negativos


Aplicación práctica a logística, compras y seguridad operacional (01:31:30)
Integración en políticas operativas (01:31:30)
Aplicación a logística y compras: prevención de impactos en personas y medio ambiente
Ejemplos: procedimientos de seguridad (CPPs, PETs) en plantas y almacenes para prevenir accidentes laborales
Compras transparentes y no direccionadas para reducir riesgos de corrupción
Herramientas y contratos
Requisitos de precalificación de proveedores, cláusulas contractuales sociales y mecanismos de seguimiento
Uso de auditorías, certificaciones y colaboración sectorial para elevar estándares
Comunicación, transparencia y documentación (01:49:37)
Comunicación continua como parte del proceso
Publicación de políticas relevantes (medioambientales, anticorrupción), divulgación de procesos de debida diligencia y acceso a información para partes interesadas
Estrategias que equilibran divulgación y confidencialidad comercial (convenios de confidencialidad)
Gestión documental y actualización de expedientes
Mantener expedientes de clientes y proveedores actualizados durante toda la relación comercial
Revalorar grado de riesgo ante cambios en el perfil transaccional y documentar decisiones en manuales de prevención


Recursos, guías sectoriales y cierre (01:52:10)
Materiales y guías sectoriales (01:52:10)
Guía OCDE para la debida diligencia: apoyo práctico para aplicar las recomendaciones
Documento amplio con ejemplos, capítulos temáticos y adaptación a sectores específicos
Documentos sectoriales y normas internacionales
Guías OCDE sectoriales: extractivo, financiero, agrícola, minero, manufactura
Norma ISO 37001 para gestión antisoborno como herramienta complementaria
Conclusión y pasos siguientes (01:59:03)
Propósito: ayudar a las empresas a prevenir, mitigar y remediar impactos adversos para proteger personas, medio ambiente y sociedad
Debida diligencia debe ser proporcional, continua, adaptada y basada en compromiso con partes interesadas
Recomendación práctica: revisar materiales en el aula virtual y aplicar la guía OCDE y normas relevantes para diseñar políticas y procedimientos en compras, inventarios y manejo de proveedores
Para profundizar: consultar los PDFs compartidos (Principios rectores ONU, Guía OCDE, ISO 37001) y los videos complementarios disponibles en la plataforma


Auditoría interna y plan de auditoría basado en riesgos (02:00:00)
Marco profesional y normativa aplicable (02:00:24)
Contexto formativo: alinear prácticas de auditoría interna con normas del Instituto de Auditores Internos y COSO
Enfoque en determinación del plan de auditoría basado en COSO ERM y referencias ISO 31000
Rol y evolución de la auditoría interna
De función revisora a pieza clave del buen gobierno corporativo, aseguramiento y mejora operativa
Aporta aseguramiento sobre eficacia, eficiencia, cumplimiento, salvaguarda de activos y fiabilidad de datos económicos y regulatorios
Componentes obligatorios del marco internacional (02:04:29)
Elementos del marco: misión, principios fundamentales, código de ética y normas internacionales
Misión actual (2016): mejorar y proteger valor organizacional mediante aseguramiento, asesoría y conocimiento basado en riesgos
Principios fundamentales: 10 principios que incluyen integridad, competencia, objetividad, alineamiento con estrategia y provisión de aseguramiento basado en riesgos
Normas relevantes para planificación
Norma 2000: administración de la actividad de auditoría interna y su aporte de valor considerando estrategia, objetivos y riesgos
Norma 2010 y 2010.A1: obligación de planes basados en evaluación de riesgos documentada al menos anualmente y considerar comentarios de alta dirección y consejo
Norma 2010.C1: inclusión de trabajos de consultoría que aporten valor y gestión de riesgos en el plan


Elaboración práctica del plan de auditoría (02:02:00)
Metodología para planificar basado en riesgos (02:02:00)
Enfoque: preparar un plan anual de la unidad de auditoría interna que priorice actividades según evaluación de riesgos documentada
Documentar la evaluación y revisar al menos anualmente
Incluir actividades de aseguramiento y consultoría que aporten valor y mitiguen riesgos
Inputs y gobernanza
Considerar estrategia organizacional, objetivos, riesgos identificados, comentarios de alta dirección y del consejo
Asegurar posicionamiento apropiado de la función y recursos adecuados
Integración COSO ERM (02:12:26)
COSO como referencia para gestión de riesgos
Historia y evolución: marco de control interno (1992) y ERM con revisiones en 2004 y 2017
Uso del COSO ERM 2017 para identificar, priorizar y gestionar riesgos en la planificación de auditoría
Conexión práctica con la auditoría interna
Alinear plan de auditoría con resultados del ERM para proporcionar aseguramiento sobre riesgos más significativos
Priorizar según probabilidad y gravedad y adaptar cobertura a recursos disponibles
Interacción final y próximos pasos formativos (02:14:20)
Clausura de la webinar: turno de preguntas breve y despedida de los participantes
Mensaje de cierre con indicación de próximos temas a tratar en la formación
Temas pendientes y recomendaciones
Próxima sesión prevista para profundizar en ISO 37001, anticorrupción y ejemplos prácticos aplicados
Invitación a revisar materiales complementarios y continuar la formación en la plataforma